

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יסמין פרידמן
יוראי לתב הרצנו

פ/25/540

הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור ביצוע פעולות השחתה וריסון בבהמות), התשפ"ג–2022

1. הוספת סעיף 22. בחוק צער בעלי חיים, התשנ"ד–1994¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 22 יבוא :
- "חובת מחזיק או 22.ג. על אף האמור בכל דין, בעלים של בהמה או בעלים למנוע מחזיק בה לשם הפקת תוצרת חקלאית לשיווק, פעולות אסורות ממנה או מוולדה, ימנע מביצוע פעולות כמפורט בתוספת ראשונה; בסעיף זה, "בהמה" – למעט בבהמות צאן ובקר.
- (ב) השר, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת הראשונה."
2. בסעיף 17(ב) לחוק העיקרי, אחרי "22(א)" יבוא "22(א)".
3. בסעיף 17ב לחוק העיקרי, בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), בכל מקום, במקום "התקנות המנויות בתוספת" יבוא "התקנות והסעיפים המנויים בתוספת השנייה", ובסעיף קטן (ה), אחרי "התוספת" יבוא "השנייה".
4. אחרי סעיף 23 לחוק יבוא :
- הוספת תוספת ראשונה

"תוספת ראשונה

1. החזקת בהמה, למעט צאן או בקר, בתא המיועד להמלטה ולהחזקת הבהמה עם גוריה, אלא אם מתקיימים בו התנאים הבאים :

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ'

(א) גודל התא הוא חמישה מטרים רבועים לפחות; אורכו שניים וחצי מטרים לפחות, ורוחבו שני מטרים לפחות;

(ב) הבהמה מוחזקת בתא כשהיא אינה מרוסנת;

(ג) התא כולל אמצעי הגנה לגורים;

(ד) התא כולל חומרים שמאפשרים לבהמה לבנות קן, ולבהמה ולגורים להתעסק ולנבור בהם, כגון קש או נייר גרוס, וחפצים שמאפשרים מניפולציה אוראלית וכרסום, כגון חבלים מחומר טבעי ושקי יוטה, והכל באופן שמספק לבהמה ולגוריה העשרה סביבתית מספקת.

2. קטימת זנב, למעט על ידי וטרינר וכחלק מטיפול לריפוי מצב רפואי של הבהמה.

3. קטימה או שיוף של שיניים, למעט על ידי וטרינר וכחלק מטיפול לריפוי מצב רפואי של הבהמה.

4. סירוס כירורגי של הבהמה; ואולם, מותר סירוס בתכשיר אימונולוגי רשום כדין, לפי ההתוויה המאושרת ולפי הוראות רופא וטרינר, על ידי רופא וטרינר או עובד שקיבל אישור לכך מאת המנהל; על אף האמור בפרט זה, סירוס כירורגי של בהמה מותר, על ידי רופא וטרינר ובהרדמה מקומית או כללית, אם הדבר נחוץ לשם ריפוי מצב רפואי של הבהמה.

5. החזקת בהמה ללא חומרים וחפצים המספקים העשרה סביבתית סבירה, וביחס לבהמה שאינה בני צאן ובני בקר העשרה כמפורט להלן:

(א) חפצים בכמות מספקת שמאפשרים לבהמה להתעסק בהם לאורך זמן ואשר מאפשרים מניפולציות אוראליות, כגון גזרי עץ או צעצועים ייעודיים הניתנים לשינוי על ידי הבהמה.

(ב) לבהמה המוחזקת על רצפה רצופה, רפד בכמות מספקת, קש, שחת, נסורת, נייר, כבול או חומרים בעלי מאפיינים פיזיים דומים לאלה, שמאפשרים לבהמה לנבור בהם בלי שיפגעו בבריאותה והותקן אמצעי המונע את מעברם מהרצפה הרצופה אל מערכת איסוף השפכים או התשטיפים;

(ג) לבהמה המוחזקת על רצפת טפחות, חומרים בכמות מספקת המאפשרים לה לנבור בהם בלי שיפגעו בבריאותה, ושאינם פוגעים במערכת איסוף השפכים או התשטיפים, או לחלופין שגודלם אינו

מאפשר את מעברם דרך החריצים שבטפחות ושאינם צפויים להתפורר באופן שיאפשר את מעברם דרך החריצים שבטפחות, או לחלופין שיוגשו במתקן ייעודי המאפשר שחרור איטי של החומר בכמות קטנה."

תיקון התוספת 5. בכותרת התוספת, אחרי "תוספת" יבוא "שנייה".

ד ב ר י ה ס ב ר

מדע רווחת בעלי החיים וכן התקדמות החקיקה ברחבי העולם מלמדים על חשיבות שמירת רווחתם של בעלי חיים המשמשים בתעשייה החקלאית. המחקר בתחום מתקדם ללא הרף, ומחקרים עדכניים מהארץ ומהעולם מלמדים כי פרקטיקות שונות, כמו חיתוך זנבות ושיניים למניעת פציעות בבעלי החיים, ריסון אימהות מיניקות לשם מניעת מערכת גורים, וסירוס גורים זכרים למניעת התפתחות טעם לוואי בבשר – הן פרקטיקות שקיימות להן חלופות ישימות שמפחיתות את הסבל הנגרם לבעלי החיים.

חלק מהסטנדרטים לגידול והובלת בעלי חיים – בגידול החקלאי ובכלל – עוגנו בתקנות צער בעלי חיים. אולם תיקונים מתבקשים מהמחקר והמגמות בעולם נחסמים על ידי גורמי המקצוע במשרד החקלאות, בטענות לחוסר יכולת לאכוף את הסטנדרטים הנדרשים לשמם. הצעת חוק זו נועדה להוסיף על התקנות, ולהסדיר את הפרקטיקות האסורות באמצעות חקיקה ראשית. בהיעדר הצדקה, מדובר בפרקטיקות שממילא אמורות להיחשב להתעללות לפי סעיף 2(א) לחוק, כפי שקבע בית המשפט העליון ברע"א 1684/96 תנו לחיות לחיות נ' מפעלי נופש חמת גדר. גם פרקטיקות חקלאיות אינן חסינות מפני ביקורת על היעדר ההצדקה להן, כפי שנקבע בבג"ץ 9232/01 נח נ' היועץ המשפטי לממשלה, לעניין פיטום אווזים.

בהיעדר פעולה מצד משרד החקלאות - הגורם המאסדר בנושא, על אף תוצאות המחקרים שנערכו בחסותו, מוצע בזאת לאסור את הפרקטיקות הללו באמצעות חקיקה ראשית, כפי שנעשה בעבר ביחס לפגיעה ברקמה חיה למטרות נוי (סעיף 2(ד) לחוק), ובאיסור עקירת ציפורניים לחתולים (סעיף 2ב לחוק). הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת יסמין פרידמן (פ/24/3274).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת יסמין פרידמן (פ/24/3236).

הצעת החוק זהה לפ/24/3236 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)